

0004841-72.2015.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... demonstrado o delito de associação para o tráfico imputado aos acusados.

2.2. Do tráfico de drogas - participação de uns no tráfico executado por outros.

Durante a interceptação telefônica, houve a apreensão de drogas que tem vinculação com o grupo criminoso em duas ocasiões.

A primeira, ocorrida em 18/03/2015, refere-se a prisão em flagrante de LUCAS (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004841-72.2015.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004841-72.2015.8.26.0047 - 2015/001079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Valerio da Silva, Gislaine Venâncio, Quiteria Severina Santos da Silva, LUCAS VALERIO DA SILVA e Michael Anselmo Vieira

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

RAFAEL VALÉRIO DA SILVA, vulgo "Rafa" e "Rafinha", qualificado à fl. 61, e GISLAINE VENÂNCIO, de apelido "Gi", qualificada à fl. 304, foram denunciados como incurso no art. 35 e, por duas vezes, no art. 33, caput, incidente a majorante do art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. QUITÉRIA SEVERINA SANTOS DIAS, qualificada à fl. 58, foi denunciada como incurso no art. 35 e no art. 33, caput, incidente a majorante do art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. LUCAS VALÉRIO DA SILVA, vulgo "Luquinha", qualificado a fl. 319, e MICHAEL ANSELMO VIEIRA, vulgo "Maicon", "Gordinho" e "Gordão", qualificado a fl. 291, foram denunciados como incurso no art. 35, incidente a majorante do art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, no período de 2014 e 2015, nesta Cidade e Comarca, RAFAEL VALÉRIO DA SILVA, GISLAINE VENÂNCIO, QUITÉRIA SEVERINA, LUCAS VALÉRIO DA SILVA, MICHAEL ANSELMO VIEIRA e os adolescentes Guilherme Rufino Tizato e João Vitor Lopes Machado, respectivamente com 15 e 14 anos de idade, supostamente, associaram-se,

entre si e possivelmente com outros indivíduos que não foram identificados, para praticar, reiteradamente ou não, crimes de tráfico de drogas, incumbindo aos integrantes as tarefas de aquisição, transporte, distribuição, ocultação, guarda e vendas de narcóticos.

Consta, ainda, na exordial que RAFAEL VALÉRIO DA SILVA e GISLAINE VENÂNCIO, agindo em concurso, teriam contribuído, decisivamente, para que no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, LUCAS VALÉRIO DA SILVA, supostamente, trouxesse consigo, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, e mantivesse em depósito, também para entrega ao consumo de terceiros, outras sete porções de maconha, acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando 15,930g (quinze gramas e novecentos e trinta miligramas).

Consta, outrossim, na exordial que, em data incerta, possivelmente no mesmo dia da apreensão, nesta Cidade e Comarca, RAFAEL VALÉRIO DA SILVA, GISLAINE VENÂNCIO e QUITÉRIA SEVERINA DOS SANTOS DIAS, agindo todos em concurso, teriam contribuído, decisivamente, para que no dia, horário e local mencionados na denúncia, nesta Cidade e Comarca, os adolescentes Guilherme Rufino Tizato e João Vitor Lopes Machado, mantivessem em depósito, para posterior venda ao consumo de terceiros, sem autorização legal, seis porções de cocaína, de peso líquido total de 5,180g (cinco gramas, cento e oitenta miligramas).

Por fim, acrescenta a inicial que no dia, horário e local mencionados na denúncia, RAFAEL VALÉRIO DA SILVA, GISLAINE VENÂNCIO e QUITÉRIA SEVERINA DOS SANTOS DIAS, agindo em concursos, teriam ocultado e dissimulado a origem e a propriedade da quantia de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais), que seria proveniente de tráfico de drogas cometidos pelo grupo (fls. 521/537).

Os acusados MICHAEL, QUITÉRIA, LUCAS, RAFAEL e GISLAINE foram notificados pessoalmente (fls. 623, 628, 646, 648 e 650, respectivamente).

Após a apresentação das defesas preliminares (fls. 619, 630/634, 659/661 e 663/667), a denúncia foi recebida (fls. 681/682).

Em instrução, foram inquiridas dez testemunhas comuns (fls. 770/771), seis arroladas pelas d. Defesas (fls. 782/783), e os réus foram interrogados (fls. 782/783).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 786/815) e das d. Defesas dos corréus LUCAS, RAFAEL, GISLAINE, QUITÉRIA e MICHAEL, pela absolvição (fls. 821/827, 830/847 e 848/851, respectivamente).

É o relatório.

2. A materialidade restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão (fl. 27 e 239), pelos autos circunstanciados de interceptação telefônica (fls. 117/218), fotografias (fls. 240/241), bem como pelos laudos periciais (fls. 242/243 e 244/245).

Na fase policial, o acusado RAFAEL aduziu que possui 31 anos; possui passagem policial pelo crime de roubo, o qual está 'pagando'; é casado com Gislaine Venâncio há pouco mais de cinco anos, sendo que ambos residem na Rua Judith Silva de Carvalho nº 374, nesta cidade, onde residem desde casados; sua genitora se chama Quitéria Severina Santos Dias, residente na Rua Enfermeira Entringer Deolinda nº 261, nesta cidade. Sobre o valor de R\$ 16.800,00 apreendido na casa de sua genitora, afirma que é decorrente do auxílio-reclusão que sua esposa recebe do ex-marido, no valor de R\$ 1.290,00 mensais, bem como da venda de um veículo GM/Corsa, cor branca, placa CDM-1413/Assis-SP, que vendeu para o vizinho João pelo valor de R\$ 10.000,00. Além disso, sua esposa também recebeu auxílio-maternidade, no valor de R\$880,00 mensais. Sobre Lucas Valério, afirma que é seu primo e ele foi preso por tráfico de drogas, em data que não se recorda, sendo que foi no início de 2015, ocasião em que seu tio lhe perguntou sobre algum advogado, sendo que entregou a ele o cartão do Dr. Ernesto Nóbile, o qual era seu advogado em um caso de acidente de trânsito. Não foi quem ligou e contratou o Dr. Ernesto Nóbile para seu primo.

Afirma que não é traficante de drogas. Afirma que sua esposa não é traficante de drogas. Como dito acima, o valor em dinheiro apreendido não é do tráfico de drogas. Em tempo, afirma que sempre trabalhou e trabalha até hoje de pintor, sendo que no

período de Julho/2013 a Janeiro/2014 estava registrado na empresa Soenvil; já, sua esposa trabalha de manicure na própria residência e em atendimento domiciliar há um ano e oito meses, sendo que anteriormente ela trabalhava registrada na Lanchonete Paulu's (fls. 61/62)

Em Juízo, o corréu RAFAEL aduziu que tem ciência sobre os fatos e nega a acusação. Afirma que nunca mexeu com drogas. Já foi preso por tráfico de drogas uma vez e foi condenado injustamente, mas depois conseguiu provar sua inocência. Acredita que seu envolvimento nos fatos tenha sido interpretado de maneira errada no processo. Na época dos fatos trabalhava com reciclagem. O interrogado nega o envolvimento com o tráfico, bem como afirma que os outros corréus não estão envolvidos com o tráfico de drogas. Não conhece os policiais, nem os adolescentes, sendo que apenas os viu na audiência anterior a essa. Atualmente trabalha como servente de pedreiro. A quantia de R\$ 16.800,00 encontrada na residência da corré Quitéria, mãe do acusado, era referente à venda de um carro, bem como de auxílio-reclusão que a esposa do interrogado, a corré Gislaine, recebia do ex-marido preso. O interrogado e a corré Gislaine estavam guardando esse dinheiro para comprar um carro. Disse que não depositou o dinheiro em nenhuma conta bancária porque estava com o nome sujo, então o banco pegaria a quantia, caso depositasse esse valor. Na época em que o corréu Lucas foi preso, o pai dele pediu ajuda a família do acusado para indicação de um advogado, e o interrogado indicou o Dr. Ernesto Nóbile. Na época do ocorrido, o acusado estava com mandado de prisão em aberto, portanto, sempre que tinha alguma polícia por perto da residência do acusado, ele era avisado. Isso explica a situação da interceptação telefônica. Não conhece os adolescentes mencionados na denúncia. Em 2015 trabalhava com pintura e reciclagem. É amigo do corréu Michael. O interrogado é primo do corréu Lucas, mas não tem amizade entre eles. O interrogado e Lucas tiveram uma desavença por causa de mulheres e faz cerca 8 anos que não se falam (fls. 782/783).

Na fase policial a acusada GISLAINE asseverou que é amásia de Rafael Valério da Silva, e residente na Rua Judith da Silva Carvalho, nº 374. Na Rua Enfermeira Deolinda Entringer da Silva reside a mãe de Rafael, chamada Quitéria Severina Santos Dias. Sua casa fica próxima da casa de Quitéria. No dia dos fatos ficou sabendo que a polícia estava fazendo buscas na casa de Quitéria e para lá se dirigiu. Na casa de Quitéria estavam guardados R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais) que pertencem à declarante, mas não sabia o montante certo que estava guardado. Esse dinheiro é proveniente do auxílio reclusão, que é de R\$ 1.299,00. Deste valor recebido gasta cerca de R\$ 800,00, e o restante acaba economizando. Vem economizando o dinheiro do auxílio reclusão desde o dia 05 de maio de 2015. Também recebe licença maternidade desde o mês passado e o valor é de R\$ 840,00. Também recebeu o valor de R\$ 10.000,00, proveniente da venda de um veículo GM/Corsa Classic, placas CDM-1413. Tinha este carro desde o ano passado. Comprou o veículo de uma pessoa chamada Sérgio, de um estacionamento na Avenida Otto Ribeiro, cujo local se chama Perimetral Veículos. Na época pagou R\$ 11.000,00 por ele e acabou vendendo por R\$ 10.000,00 no mês passado, para seu vizinho João Henrique, que lhe pagou um pouco no começo do mês de agosto e no final do mês pagou o restante, tudo em dinheiro. Não foi realizada ainda a transferência deste veículo. Afirma que o carro em questão foi registrado no nome de sua sogra Quitéria. Isto foi feito porque Rafael estava com a habilitação cassada e a declarante tem ainda permissão para dirigir. Afirma que guardou o dinheiro na casa de sua sogra porque tem restrição financeira, além de receber auxílio reclusão e ainda ao fato que sua casa fica o dia inteiro vazia. Por fim, ainda, afirma que no dia 05 de maio do mês corrente recebeu o acumulado de auxílio reclusão que somou o valor de R\$ 4.494,00 (fl. 29).

Em aditamento, a acusada asseverou que corrobora na íntegra as suas declarações prestadas às fls. 26 dos autos, aduzindo que trabalha como manicure/maquiadora no Salão da Vivi, o qual fica no Jardim Eldorado, cuja rua não se recorda. É mãe de três filhos menores. Nunca teve nenhum envolvimento com a polícia e nunca cometeu nenhum desatino nem quando menor (fls. 304/305).

Em Juízo, a corré GISLAINE asseverou que acredita que seu nome foi envolvido nos fatos por causa dos telefonemas em que mantinha com o corréu Rafael, seu esposo.

Afirma que não tem muito contato com o corréu Lucas, apenas com os pais dele. Trabalha na cozinha do Restaurante 'Hippo Grill'. Possui três filhas, tendo elas 14, 11 e 6 anos. Não conhece os policiais e Delegado de Polícia Marcel. Não tem passagem pela polícia. O valor de R\$ 16.800,00 era referente ao auxílio-reclusão que era recebido em razão da prisão do pai da filha mais velha da corré, bem como da venda de um veículo. Afirma que guardou o dinheiro na casa da corré Quitéria porque era um lugar mais seguro que a casa da acusada, tendo em vista que muitas vezes a residência da interroganda ficava vazia. A quantia era do corréu Rafael e da acusada. A interroganda tinha débitos bancários, motivo pelo qual não podia aplicar o dinheiro em nenhum banco. A corré e Rafael pretendiam comprar outro carro. O veículo vendido era um Corsa branco, e o comprador pagou a quantia de R\$ 10.000,00. Esse pagamento foi feito em dinheiro em espécie. A interrogada afirma que nem ela, nem o acusado Rafael tem envolvimento com drogas. Conversa apenas com os pais do acusado Lucas (fls. 782/783).

Na fase policial, a acusada QUITÉRIA disse que é genitora de Rafael Valério da Silva, o qual não mora com a declarante, já que ele reside na Judith Silva Carvalho, nº 374, nesta cidade, juntamente com a esposa Gislaine. A declarante é funcionária pública municipal, exercendo a função de agente comunitária de saúde, residindo na Rua Enfermeira Deolinda Entringer da Silva, nº 265, onde reside com seu marido Vicente. Nesta data, por volta das 16:00 horas, estava em seu serviço, quando foi avisada por sua filha que tinha policiais em sua residência, motivo pelo qual ali compareceu e tomou conhecimento de que os policiais localizaram certa quantia, que estava em seu guarda-roupas. Sobre o dinheiro apreendido, afirma que seu filho Rafael pediu para que guardasse para ele, não sabendo a procedência, sendo que acredita que foi em torno de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fato ocorrido a cerca de um mês. Afirma que o dinheiro se juntou com outro de sua nora Gislaine, acreditando que ele tenha deixado cerca de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Não sabe o valor exato do valor apreendido. Por fim, reafirma que o dinheiro apreendido é de Rafael e Gislaine (fl. 58)

Em Juízo, a corré QUITÉRIA disse que nega os fatos. Acredita que tenha seu nome envolvido aos fatos, porque o dinheiro de seu filho, corréu Rafael, estava guardado na residência da interroganda. Disse que o acusado Rafael e a corré Gislaine acharam mais seguro manter o dinheiro na casa da interroganda, pois sempre tinha gente lá. O dinheiro não podia ser aplicado em banco porque Rafael tinha restrição bancária. A corré trabalha no posto de saúde municipal. Conhece a testemunha Simone, pois é filha da acusada. O corréu Lucas é sobrinho da interrogada. A acusada disse que apenas passou o número do Dr. Ernesto ao pai do corréu Lucas, mas não pagou nada pelo serviço prestado (fls. 782/783).

Na fase policial, o acusado MICHAEL aduziu que não tem apelido; que cientificado da acusação que pesa sobre si afirma que conhece a pessoa de Rafael Valério da Silva, sendo que o conhece há aproximadamente sete anos; que somente mantém relacionamento de amizade com ele, na ocasião em que às vezes sai com ele para beber. Que quanto a Gislaine Venâncio, afirma que a conhece somente de vista, não tendo nenhum tipo de relacionamento com ela. Que quanto a pessoa de Lucas Valério da Silva afirma não o conhecer. Indagado sobre o fato de que auxiliava Rafael na guarda de entorpecentes, o interrogado nega tais fatos. Atualmente trabalha de vidraceiro e estuda na escola Francisca Ribeiro de Mello Fernandes, nesta cidade. Afirma que não é traficante de drogas (fls. 291/292).

Em Juízo, o corréu MICHAEL aduziu que nega os fatos. Acredita que seu nome foi envolvido nos fatos porque é amigo do corréu Rafael e saiam muito juntos para beber. Não tem passagem pela polícia. Atualmente é motorista de betoneira. Não conhece as testemunhas arroladas no processo (fls. 782/783).

Na fase policial, o acusado LUCAS relatou que atualmente está trabalhando como carpinteiro na Madeireira Leão de Assis, a qual está localizada no Distrito Industrial. Que no mês de março de 2015 afirma ter sido preso injustamente em flagrante delito por tráfico de drogas. Que por conta disso ficou três dias preso e saiu para 'esperar audiência na rua'. Foi condenado há um ano e oito meses em regime aberto, sendo que no dia 30 de maio de 2017 sua condenação foi convertida para o regime fechado, tendo ficado preso mais dois meses e pouco, e saído do

sistema prisional dia 3 de agosto. Quanto aos fatos narrados nos autos do presente inquérito policial, afirma que Rafael Valério é seu primo em segundo grau. Que além de vê-lo muito pouco, alega que já faz uns seis anos que não conversa com ele por conta de um 'rolo de mulher'. Sabe que Rafael tem uma esposa, mas não sabe o nome dela. Que Rafael tem uma irmã chamada Simone e um irmão chamado Renato. Não sabe de quem se trata as pessoas de Gislaine Venâncio e Michael Anselmo Vieira, o Gordinho. Que em razão do distanciamento que tem de Rafael Valério há anos, não sabe informar se ele ou qualquer outro familiar dele possui envolvimento com o tráfico de drogas. Que indagado se estava associado com Rafael para vender drogas afirmou que não. Que não é e nunca foi traficante de drogas. Até o dia em que foi preso injustamente fazia uso de maconha. Depois que saiu da cadeia nunca mais usou este tipo de droga (fls. 319/320).

Em Juízo, o corréu LUCAS relatou que nega os fatos. Não tem nenhuma conversa diretamente com os corréus. Afirma que não conversa há mais de 8 anos com o corréu Rafael. Aduziu que em 2015 era usuário de maconha, ocasião em que foi em uma 'biqueira' comprar uma 'paranga', e os policiais militares enquadraram o acusado. Entretanto, os policiais 'forjaram' mais 9 'paranga' e levaram o acusado preso. O interrogado foi julgado e condenado nesse processo, à pena de 2 anos e 4 meses. Atualmente trabalha em uma empresa de cosméticos chamada 'Oxillis'. Na época da prisão do interrogado, o pai do denunciado contratou o Dr. Ernesto Nóbile. Afirma que o pai do acusado pagou R\$ 1.500,00 ao advogado para ele 'tirar o corréu Lucas da cadeia e responder em liberdade'. Porém, na época, o acusado estava desempregado, então o advogado abandonou a causa e o interrogando acabou sendo preso. Não é usuário de drogas desde 2017 (fls. 782/783).

O Delegado de Polícia Marcel Ito Okuma obtemperou que em 2014 o corréu Rafael foi acusado da prática do tráfico de drogas e respondia o processo em liberdade. Chegou no setor de investigações que Rafael continuava na prática delitiva. Foi instaurado inquérito policial em 2015. Através das diligências policiais e interceptações telefônicas, averiguou-se a prática criminosa por ele e outros corréus. Ratifica integralmente o relatório final. Durante as investigações foi apurado que a corré Gislaine auxiliava o corréu Rafael no tráfico de drogas e vigiava a atuação da polícia no bairro. O corréu Lucas também atuava na prática delitiva e em uma das interceptações telefônicas, verificou-se que um advogado foi contratado pelo corréu Rafael para defender Lucas. O corréu Michael era responsável pela guarda das drogas. Os corréus Rafael e Gislaine mantinham contato telefônico sobre o tráfico de drogas (fls. 770/771).

O Investigador Paulo Henrique aduziu que a operação foi investigada pelo centro de inteligência (CIP), presidida pelo Dr. Marcel. O depoente só participou de uma busca e apreensão na casa da corré Quitéria, onde foi encontrada a quantia de R\$ 16.800,00. No dia dessa diligência, a corré Quitéria confirmou que o dinheiro pertencia ao corréu Rafael. A quantia estava em valores diversos, tendo notas de 100, 50, 20 e 10 reais (fls. 770/771).

A Investigadora Cristyanne Mattos relatou que a interceptação telefônica se iniciou por informações de que o corréu Rafael continuava praticando o tráfico de drogas. Pelas interceptações, constatou-se que a esposa de Rafael, a corré Gislaine, auxiliava Rafael na venda dos entorpecentes. As drogas não ficavam na residência de Rafael, mas a depoente não localizou o outro local onde supostamente seria guardado os entorpecentes. Os valores referentes a venda de drogas ficavam guardados na casa da corré Quitéria. O corréu Lucas foi identificado logo no início das investigações por conta das ligações entre Rafael, Gislaine, Simone, inclusive com o advogado de Lucas. Nessas ligações o corréu Rafael assume a posse das drogas que Lucas estava vendendo. Foi identificado também que Rafael pagou o advogado de Lucas, e inclusive comemorou quando o primo foi solto. Não foi possível identificar o fornecedor de drogas do corréu Rafael, mas afirma que era alguém da Vila Progresso. O depósito das drogas não era na residência do corréu Rafael, mas acredita que era próximo do local. A corré Gislaine ficava na casa deles e toda vez que alguém chegava para buscar entorpecente, ela ligava para Rafael ir até lá. O dinheiro oriundo das drogas ficava na casa da corré Quitéria. Depois da prisão de Lucas, os corréus Rafael e Gislaine passaram a trocar de linhas de telefone constantemente. Em

relação ao corréu Michael, através das interceptações, constatou-se que ele era responsável pela guarda das drogas. Acredita que a corré Quitéria não tinha o desejo de participar efetivamente do tráfico de drogas, apenas quis ajudar seu filho Rafael com a guarda do dinheiro (fls. 770/771).

O Policial Militar Michel Cegatto asseverou que participou da prisão do corréu Lucas. No dia dos fatos estava em patrulhamento, momento em que recebeu uma denúncia de que um rapaz, sem camiseta e de bermuda, estaria praticando o tráfico de drogas em um terreno. O depoente se deslocou até o local, momento em que o corréu Lucas saiu correndo, por cerca de três quadras, e arremessou alguma coisa no telhado de um imóvel. Durante a abordagem, o corréu Lucas disse que residia naquele local e o objeto que havia jogado era uma 'trouxinha de maconha'. O depoente voltou até o terreno onde o corréu estava no início, e com o apoio do canil, foram localizadas mais algumas 'trouxinhas de maconha' (fls. 770/771).

No mesmo diapasão, foi o depoimento do Policial Militar Fauser de Souza tendo acrescentado que no total foram encontradas 8 porções de 'maconha'. O corréu Lucas assumiu apenas a posse da porção que ele jogou, sendo as porções restantes de origem desconhecida. Porém, o depoente tinha conhecimento que o corréu Rafael distribuía as drogas no Bairro Jardim Eldorado. No dia da prisão de Lucas, o corréu Rafael não estava no bairro (fls. 770/771).

O Policial Militar Dílson obtemperou que na época estava atuando na força tática de Assis e recebeu a informação de um colaborador de que nas esquinas da Rua São Carlos com a Rua Monte Azul, havia dois adolescentes de bicicleta que estariam na mercancia de entorpecentes. O depoente se deslocou até o local, sendo que o adolescente Guilherme já era conhecido nos meios policiais. Na abordagem, foi encontrado dinheiro na posse dos dois adolescentes, mas não foi encontrada droga. Em entrevista pessoal, Guilherme disse que estaria ali 'à toa', apenas conversando com João Vitor. Já João Vitor afirmou estar praticando o tráfico de drogas juntamente com o outro adolescente. Além disso, João levou o depoente até um terreno baldio perto do local, onde havia 6 porções de cocaína. Os dois indivíduos foram levados à delegacia. O depoente não conseguiu a informação de quem era o dono dos entorpecentes. Afirma que no local da prisão era muito comum a prática do tráfico de drogas realizada por menores. O depoente conhece o corréu Rafael, pois recebia com frequência informações de que Rafael estaria traficando no bairro Nova Florínea. Também afirma ter conhecimento acerca do acusado Lucas, pois já realizou várias ocorrências de prisão de entorpecentes junto ao Rafael. Na época dos fatos, o depoente aduziu que a esposa de Rafael, a corré Gislaíne, também participava da traficância, atuando na parte da logística do tráfico. Entretanto, o depoente nunca os prendeu (fls. 770/771).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Sérgio Xavier, tendo acrescentado que se recorda dos corréus Rafael, Lucas e os adolescentes Guilherme e João Vitor. Participou da apreensão dos dois adolescentes. Durante a abordagem, o adolescente João Vitor disse que Guilherme era o 'olheiro', ou seja, era responsável por avisar a presença das viaturas (fls. 770/771).

O Policial Militar Sidney Filho obtemperou que conhece o corréu Rafael da época em que o depoente trabalhava na Força Tática. Conhece também a corré Quitéria, em razão da realização de uma busca e apreensão na residência de Rafael, ocasião em que apenas Quitéria estava em casa. Na busca, foi localizada a quantia de R\$ 16.800,00 dentro de um guarda-roupa, e a corré Quitéria relatou que o valor pertencia ao corréu Rafael. O depoente tinha informações de que o corréu Rafael participava do tráfico de drogas, mas no dia da busca mencionada não foi encontrada nenhuma droga (fls. 770/771).

A testemunha Guilherme Tizato asseverou que não conhece os réus. Já teve passagem pela Vara da Infância. Já foi preso por tráfico de drogas quando era menor de idade. Atualmente responde a processo criminal por acusação de infração a Lei Maria da Penha e por tráfico de drogas. Não conhece João Vitor Machado. Afirma que no dia dos fatos foi preso sozinho e já 'pagou por isso'. Confirma que no dia do ocorrido estava praticando o tráfico de drogas (fls. 770/771).

A testemunha João Vitor Machado asseverou que conhece apenas o adolescente Guilherme. Teve uma passagem pela Fundação Casa por tráfico de drogas, por uma

ocorrência junto ao então adolescente Guilherme. O depoente atualmente trabalha com o pai. Não possui passagem pela polícia. Na época dos fatos, o depoente estava praticando o tráfico de drogas por conta própria. Afirma que não tem 'nada a ver com o Guilherme'. Não sabe dizer o nome de quem comprava as drogas, apenas passou as características físicas para o policial que o prendeu na época (fls. 770/771). A testemunha Alan Almeida, arrolada pela defesa, disse que conhece o corréu Rafael. Não sabe nada sobre os fatos. O acusado Rafael trabalha como servente de pedreiro. Antigamente o corréu Rafael trabalhava com ferro velho na própria casa, no bairro Nova Florínea (fls. 782/783).

A testemunha Cláudio da Silva, arrolada pela defesa, asseverou que é pai do corréu Lucas. Quando o acusado Lucas foi preso, o depoente pediu ajuda da corré Quitéria para constituir um advogado. O depoente é parente dos corréus, com exceção de Michael. Afirma que o corréu Lucas e o corréu Rafael não possuem amizade. Atualmente Lucas possui emprego fixo e família. Lucas trabalha na empresa de cosméticos chamada 'Oxillis'. Na época dos fatos, o corréu Lucas era viciado em drogas, mas atualmente não é mais. Na data do ocorrido, Lucas trabalhava com o depoente com carpintaria (fls. 782/783).

A testemunha João Henrique Chagas, arrolada pela defesa, aduziu que conhece o corréu Rafael, pois eram vizinhos. Desconhece os fatos narrados na denúncia. Conhece também a esposa e a mãe do corréu Rafael. Comprou um veículo Corsa do corréu Rafael, em 2015, e pagou R\$ 10.000,00 pelo carro. Esse pagamento foi feito em dinheiro ao acusado Rafael. Disse que o carro era do corréu Rafael, mas que o recibo estava no nome da mãe do acusado, a corré Quitéria (fls. 782/783).

A testemunha Kleder Souza, arrolada pela defesa, relatou que conhece todos os corréus, mas não sabe nada sobre os fatos da denúncia. A corré Gislaine trabalha no Restaurante Hippo Grill. Anteriormente a esse trabalho, os corréus Gislaine e Rafael trabalhavam com ferro velho e reciclagem no próprio quintal da casa deles (fls. 782/783).

A testemunha Vera Lúcia, arrolada pela defesa, asseverou que conhece o corréu Rafael. Não sabe nada acerca dos fatos. Conhece a corré Quitéria desde que 'se conhece por gente'. Afirma que Quitéria é uma pessoa boa e trabalha no posto de saúde. Atualmente a corré Gislaine trabalha em um restaurante e o corréu Rafael como servente de pedreiro. Antes disso, os corréus Gislaine e Rafael mexiam com reciclagem (fls. 782/783).

A testemunha André, arrolada pela defesa, disse que conhece o corréu Michael, pois ele trabalhava em uma vidraçaria. Atualmente o corréu Michael trabalha como motorista da empresa 'MB Concreteira'. Não sabe dizer se o acusado é traficante de drogas e nem usuário, apenas pode informar que Michael sempre trabalhou. O corréu Michael possui família e filhos (fls. 782/783).

2.1. Da associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

No que se refere à autoria imputada aos acusados, esta é certa e recai nas pessoas dos réus.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza de que os acusados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

O relatório da zelosa investigação da d. Autoridade Policial (cf. fls. 405/440 e 444/472), ratificado em Juízo, com riqueza de detalhes, individualizaram as condutas dos referidos acusados, transcrevendo os trechos das interceptações telefônicas que bem incriminam os réus.

Como é cediço, não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Ademais, nunca é demais lembrar que no processo penal incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, os réus permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar. Nesse contexto probatório, a condenação dos acusados é medida imperiosa, não se

tratando de hipótese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Com efeito.

a) RAFAEL - "Rafa" ou "Rafinha", era um dos líderes da quadrilha e participe do crime de tráfico de drogas.

Mencionou a d. autoridade policial os diálogos da interceptação telefônica autorizada nos autos de nº 0001910-96.2015.8.26.0047 que 'Gislaine e Rafael mantinham outro imóvel, o qual não foi possível identificarmos, onde Rafael não só se escondia, mas provavelmente utilizava para manipular as drogas, sendo que em certa oportunidade usou a expressão 'estou aqui fazendo maquiagem', ressaltando o trecho de fls. 77, no qual demonstra o envolvimento do casal para a prática do tráfico de drogas' (fls. 412).

Ademais, o d. Delegado de Polícia relatou que, em cumprimento de mandado de busca judicial na residência da corré Quitéria, constatou-se que 'quando da realização de busca, Rafael e Gislaine haviam substituído as linhas e aparelhos, motivo pelo qual não foi possível a gravação de diálogos pertinentes ao fato, mas, policiais civis que cumpriram o mandado de busca domiciliar presenciaram a irmã de Rafael, Simone, ligar e questioná-lo sobre o dinheiro apreendido, dizendo que a mãe deles não podia ser presa por causa dele e que aquele dinheiro era da venda de drogas' (fl. 413).

Acrescentou o d. representante do Ministério Público que, ao se comunicarem por telefone para tratarem sobre os narcóticos, os imputados valiam-se de termos cifrados, tais como 'negócio', 'maisená', 'cigarros', 'maquiagem', etc., mas, eventualmente, não se esquivavam de expressamente afirmar que se tratava, por exemplo, de 'crack' - diálogo de 14.06.2015, às 10h40m, a fl. 146 (fl. 795). Além disso, relatou que Rafael trata com o advogado Ernesto Benedito Nóbile sobre o fato desse ter conseguido a soltura de seu primo, Lucas, preso tráfico de drogas, e, expressamente, informa que será responsável pelo pagamento do trabalho do advogado - fls. 131/133 (fl. 796).

RAFAEL usava os telefones (18) 99791-3472, (18) 99785-4921, (18) 99813-6599, (18) 99644-2996, (18) 99667-8612, (18) 99809-0052 e (18) 99822-6816 (cf. auto circunstanciado de fls. 123/127, 128/136, 144/164, 165/166, 167/169, 188/196 e 197/200).

b) QUITÉRIA, era responsável por alertar os corréus sobre a presença da Polícia, bem como ocultar valores oriundos do tráfico de drogas.

Mencionou a d. autoridade policial os diálogos da interceptação telefônica autorizada nos autos de nº 0001910-96.2015.8.26.0047 (fls. 414).

A d. Autoridade Policial aduziu que, em uma das ligações, Gislaine atende e Quitéria diz: 'seu marido está aí?', Gislaine diz: 'não, está pra rua a fora!'; Quitéria diz: 'você está onde Gi?!'; Gislaine diz: 'eu estou subindo pra casa. Lá na esquina!'; Quitéria diz: 'Nossa! Desceu duas viatura voando agora!'; Gislaine pergunta se é lá pra baixo; Quitéria diz: 'Lá pra baixo! Estou preocupada...'; Gislaine diz: 'Eu vou lá ver!'; Quitéria diz: 'Ai!!! Tá bom Gi!' (fl. 421).

Vale ressaltar a observação do d. representante do Ministério Público, referente a corré Quitéria, no sentido de que: em 13.04.2015, às 14h41m e às 15h27m, por ocasião da apreensão dos adolescentes João Vitor Lopes Machado e Guilherme Rufino Tizato, fato objeto do boletim de ocorrência nº 1079/2015, encartado a fls. 380/382, Quitéria comunica a Rafael sobre o episódio e afirma que vai até a Delegacia de Polícia para 'ver o que está pegando' - fls. 135 (fl. 796).

Além disso, o d. representante do Ministério Público aduziu que Quitéria 'tomava parte nos delitos cuidando, como se viu, de alertar os demais sobre a presença ostensiva da Polícia na região de atuação dos criminosos, resolver sobre a apreensão de adolescentes e ocultar em sua casa valores auferidos com as atividades criminosas' (fl. 799)

QUITÉRIA usava o telefone (18) 99634-3972 (cf. auto circunstanciado de fls. 137/143)

*c) LUCAS, era vendedor de drogas obtidas por Rafael.

Mencionou a d. Autoridade Policial que foi apurado que é primo de Rafael Valério,

não obstante não ter sido interceptados diálogos telefônicos, restou comprovada sua participação na quadrilha criminoso, quando, após sua prisão, foi Rafael Valério quem contratou e pagou o advogado para o primeiro, inclusive, comprovando que Rafael faltou com a verdade durante o seu interrogatório, alegando que apenas indicou o advogado para seu tio (fl. 464).

Esclareceu o d. representante do Ministério Público que em 18.3.2015, tendo recebido os narcóticos, possivelmente de Rafael, ocultou parte deles em um terreno baldio vizinho ao endereço acima referido, notório ponto de comércio de drogas. Percebendo a aproximação de policiais, Lucas tentou fugir, arremessou a porção de 'maconha' que ainda estava em sua posse, mas foi perseguido e preso. Com o apoio do canil, os policiais encontraram as porções da droga e prenderam Lucas em flagrante (fls. 800/801).

d) GISLAINE - é amásia de Rafael e era um dos líderes da quadrilha, além de contribuir com Rafael na prática do tráfico de drogas. Ressaltou a d. Autoridade Policial, no relatório, que na prisão de Lucas Valério, a corré Gislaine disse: 'pegaram ele na frente da casa dele. Acharam um monte de droga. Tal afirmativa revela não somente que a investigada tinha conhecimento da participação de Lucas, como demonstra que a 'quantidade' de drogas era muito maior do que a fora localizada pelos policiais' (fl. 411).

Esclareceu o d. representante do Ministério Público que: Rafael e Gislaine comentam a respeito da presença de viatura policial nas proximidades e ele ordena que ela retire dinheiro que estava escondido atrás do micro-ondas e, depois, que leve para ele o numerário - fls. 147/148 (fl. 796).

Acrescentou o d. representante do Ministério Público que as drogas apreendidas com Lucas pertenciam ao grupo criminoso, dos quais eram líderes Rafael e Gislaine, que tinham conhecimento e contribuíram para a conduta daquele. E a destinação das drogas, tendo em vista a atividade desempenhada pela quadrilha e também a forma de acondicionamento, sua quantidade e demais circunstâncias do fato, é certa: seriam endereçadas ao comércio (fl. 802).

GISLAINE usava os telefones (18) 99799-7370, (18) 99693-3857 e (18) 99822-6816 (cf. auto circunstanciado de fls. 117/122, 176/187 e 188/196).

e) MICHAEL - "Maicon" ou "Gordinho", era responsável pela guarda das drogas.

Mencionou a d. Autoridade Policial os diálogos da interceptação telefônica autorizada nos autos de nº 0001910-96.2015.8.26.0047 (fls. 444/450).

Esclareceu o d. representante do Ministério Público que Rafael, Michael, identificado como 'Gordinho', e Gislaine, tratam de assuntos referentes a possíveis negociações de narcóticos, referem-se a valores e, ainda, mencionam lugares e outras pessoas, que não foram identificadas (fl. 797).

MICHAEL usava os telefones (18) 99611-0882, (18) 99621-3835 e (18) 99631-4225 (cf. auto circunstanciado de fls. 170/175, 201/210 e 211/218).

Em síntese, temos que RAFAEL e GISLAINE eram os integrantes com atuação destacada nas atividades criminosas, com conhecimento e participação nos atos de comércio de drogas, ascendência sobre os demais e liderança no cometimento dos delitos (fl. 528).

Já, QUITÉRIA, como bem salientado pelo d. Promotor de Justiça, além de ter atuação cooperativa para a efetiva venda de drogas e informar sucessivamente aos demais sobre a presença da Polícia naquela região da cidade, alertando RAFAEL e GISLAINE para evitar que esses fossem apanhados, desincumbia-se também da ocultação, em seu domicílio, dos valores obtidos com as rendosas atividades ilícitas (fl. 524). LUCAS era vendedor das drogas que eram obtidas por RAFAEL, e MICHAEL atuava na guarda dos entorpecentes.

Desse modo, é de rigor a condenação dos acusados como incurso no crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), diante da suficiência de provas de que os réus estavam conluiados para a prática reiterada do crime, restando evidenciado que existia acordo prévio para estabelecimento de um núcleo associativo, que implicava na ideia de estabilidade e fixação, de duradoura atuação entre os associados, não ocasional e efêmero, com o estabelecimento da função de

cada um, o que bem demonstra o *affectio societatis*.

Logo, no caso em análise, restou comprovado que os denunciados se associaram para o tráfico ilícito de drogas, porquanto se provou que não houve um mero concurso de agentes, mas que todos mantinham uma sociedade estável e permanente com fins de comercializar (habitualidade) ilegalmente drogas.

Ou seja, os vários elementos colhidos, como a apreensão de entorpecente, o dinheiro encontrado na casa da corré Quitéria, o fato de o tráfico de drogas ser praticado no imóvel de Rafael e Gislaine, além dos harmônicos depoimentos dos policiais, são suficientes para concluir pela existência de uma organização anterior entre os acusados.

Ademais, todos os fatos narrados acima constituem elementos idôneos de que os réus formavam entre si uma organização estável e permanente para venda ilícita de drogas, tendo sido apreendidos os entorpecentes que iriam ser vendidos.

Assim, entendo que restou demonstrado o delito de associação para o tráfico imputado aos acusados.

2.2. Do tráfico de drogas - participação de uns no tráfico executado por outros.

Durante a interceptação telefônica, houve a apreensão de drogas que tem vinculação com o grupo criminoso em duas ocasiões.

A primeira, ocorrida em 18/03/2015, refere-se a prisão em flagrante de LUCAS (fls. 222/245), que foi processado e condenado por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal nº 0002281-60.2015.8.26.0047 (fl. 288/589). As drogas apreendidas naquela ocasião pertenciam ao grupo criminoso, dos quais atuavam como líderes RAFAEL e GISLAINE, os quais tinham conhecimento e contribuíram para a conduta de LUCAS.

A segunda ocasião, que ocorreu em 13/04/2015, é sobre o encontro de narcóticos em poder dos adolescentes Guilherme e João Vítor (fls. 380/382 e fls. 590/591). RAFAEL e GISLAINE, atuando como líderes do grupo criminoso, e sendo os proprietários do entorpecente apreendido, e QUITÉRIA, atuando de forma a cooperar para o êxito da ação, tendo revelado que a atuação dos adolescentes era responsabilidade dela, contribuíram para que os adolescentes mantivessem em depósito e comercializassem 5,180g de cocaína.

Assim, pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação dos acusados Rafael, Gislaine e Quitéria, é medida de rigor, visto que tanto os narcóticos encontrados com LUCAS, como aqueles encontrados em poder dos adolescentes estavam vinculados ao grupo criminoso.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA

CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indiciam a prática do tráfico pelos acusados, mormente em razão da existência da notícia recebida pelos policiais, noticiando a comercialização de drogas, e a consequente apreensão de entorpecente e de dinheiro em espécie, merecendo destaque, ainda, os autos de interceptação telefônica.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale lembrar que, no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, os réus permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar.

2.3. Da ocultação de valores.

Dispõe o artigo 1º da Lei 9.613/98:

"Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal." ("Caput" com redação dada pela Lei nº 12.683, de 09.07.2012 - DOU 10.07.2012).

Sendo assim, para configuração do delito é necessário que o sujeito ativo, de alguma forma, oculte ou dissimule, neste caso específico, a natureza e origem dos valores obtidos por meio de crime.

Pelo que precede, é de rigor a absolvição dos corréus Rafael, Gislaine e Quitéria, posto que não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o valor foi adquirido ilicitamente e posteriormente escondido.

Compulsando os autos, verifica-se que há nos autos extrato do auxílio reclusão que era creditado na conta da acusada Gislaine (fls. 66/71), bem como cópia de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (fls. 72/73), cuja data de assinatura é anterior a da realização da busca e apreensão realizada na casa da acusada Quitéria, o que é corroborado pelo depoimento da testemunha João Henrique Chagas.

Assim, à míngua de prova segura a respeito da realidade dos fatos, a melhor solução, favorecido que estão os réus pelo benefício da dúvida, é o reconhecimento da ausência de provas para embasar decreto condenatório.

2.4. Passo à dosimetria das penas.

2.4.1. RAFAEL possui maus antecedentes (processo 0000351-41.2014.8.26.0047, processo nº 013826-06.2010.8.26.0047, processo nº 0003957-79.2010.8.26.0415), e é reincidente (processo 0004051-59.2013.8.26.0047) - cf. F.A e Certidão de fls. 550/554 e 572/578).

Logo, fixo a pena base de cada delito em 1/4 acima do mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, elevo a pena em 1/6. Não há atenuantes.

Ato contínuo, a pena do delito de tráfico de drogas é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que os adolescentes Guilherme e João Vitor se envolveram na prática do crime.

Verifico que, em relação aos crimes de tráfico de drogas, aplica-se a continuidade

delitiva, uma vez que os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo (lapso temporal entre os delitos seja inferior a 30 dias) e lugar, bem como praticados na mesma maneira de execução (modus operandi). Desse modo, elevo a reprimenda de 1/6.

A associação para tráfico arreda a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Por fim, somam-se as penas diante o cúmulo material.

Assim, fixo a reprimenda dos crimes de tráfico de drogas em 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão, além do pagamento de 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa; e a pena do delito de associação ao tráfico em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1020 (mil e vinte) dias-multa.

2.4.2. GISLAINE é primária (cf. F.A de fls. 563).

Logo, fixo as reprimendas no mínimo legal

Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Ato contínuo, a pena do delito de tráfico de drogas é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que os adolescentes Guilherme e João Vitor se envolveram na prática do crime.

Verifico que, em relação aos crimes de tráfico de drogas, aplica-se a continuidade delitiva, uma vez que os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo (lapso temporal entre os delitos seja inferior a 30 dias) e lugar, bem como praticados na mesma maneira de execução (modus operandi). Desse modo, elevo a reprimenda de 1/6.

A associação para tráfico arreda a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Por fim, somam-se as penas diante o cúmulo material.

Assim, fixo a reprimenda do delito de tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa; e a do delito de associação ao tráfico em 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2.4.3. QUITÉRIA é primária (cf. F.A e Certidão de fls. 555/556 e 571).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Ato contínuo, a pena do crime de tráfico de drogas é aumentada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que os adolescentes Guilherme e João Vitor se envolveram na prática do crime.

A associação para tráfico arreda a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Por fim, somam-se as penas diante o cúmulo material.

Assim, fixo a reprimenda pelo tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e a do delito de associação ao tráfico em 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2.4.4. LUCAS possui maus antecedentes (processo 0002281-60.2015.8.26.0047) - cf. F.A e Certidão de fls. 557/560 e 564/568.

Logo, a pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes.

Deixo de aumentar a pena, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que não há comprovação do envolvimento dos adolescentes Guilherme e João Vitor com a associação criminosa.

A associação para tráfico arreda a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei

nº 11.343/2006, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Assim, fixo a reprimenda do crime de associação ao tráfico em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

2.4.5. MICHAEL é primário (cf. F.A e Certidão de fls. 561/562 e 569/570).

Logo, a pena base é fixada no mínimo legal.

Não há agravantes e eventuais atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal. Deixo de aumentar a pena, nos termos do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que não há comprovação do envolvimento dos adolescentes Guilherme e João Vitor com a associação criminosa.

A associação para tráfico arreda a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando as reprimendas definitivas.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

Assim, fixo a reprimenda de associação ao tráfico em 3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

3. Posto isso,

Julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar:

RAFAEL VALÉRIO DA SILVA, como incurso, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2011 (dois mil e onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, absolvendo-o da imputação descrita no art. 1º da Lei nº 9.613/98, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

GISLAINE VENÂNCIO, como incurso, em continuidade delitiva, no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, e no art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do